

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2452/2555

บริษัทอีเทอร์นิตี้ คอนเทนเนอร์ โกลด์
จำกัด

บริษัทไชน่า ชิปปิง (กรุงเทพ) จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 215

โจทก์ว่าจำเลยให้ขนส่งลำโพงอบแห้งจากจังหวัดเชียงใหม่ไปส่งให้แก่บริษัท
ซ ที่ท่าเรือเชียงไค จากท่าเรือแหลมฉบังไปส่งที่ท่าเทียบเรือหมายเลข 9 และ 14
ปรากฏว่าจำเลยจัดส่งสินค้าดังกล่าวไปที่ท่าเทียบเรือหมายเลข 4 ท่าเรือหัวเกาะเขียว
เมืองเชียงไค ซึ่งพยานจำเลยก็ยอมรับว่า ที่เมืองเชียงไคมีท่าเรือขนาดใหญ่อยู่ 3
ท่าเรือ คือ ท่าเรือหัวเกาะเขียว ท่าเรือวูซงและท่าเรือหยานซาง และข้อเท็จจริงตาม
ที่โจทก์นำสืบโดยจำเลยมิได้นำสืบหักล้างได้ความว่าท่าเรือหัวเกาะเขียวไม่มีท่าเรือ
หมายเลข 9 และ 14 ดังนั้น จึงรับฟังได้ว่า หากกล่าวถึงท่าเรือหมายเลข 9 และ 14
ที่เมืองเชียงไคย่อมหมายถึงท่าเรือวูซงหมายเลข 9 และ 14 ดังที่โจทก์นำสืบ ข้อ
เท็จจริงจึงฟังได้ว่า จำเลยปฏิบัติผิดสัญญา रखนของทางทะเล ไม่ขนส่งสินค้าของ
โจทก์ไปยังท่าเรือปลายทางที่ตกลงไว้ การที่บริษัท ซ. ซึ่งเป็นผู้รับตราส่งมารับสินค้า
ไปจากจำเลยที่ท่าเรือปลายทาง ซึ่งมีใช้ท่าเรือที่ตกลงกันไว้ภายในกำหนดเวลาและ
สินค้าอยู่ในสภาพปกติไม่มีความเสียหาย ก็ถือได้ว่าการปฏิบัติการชำระหนี้ของจำเลย
เป็นกรณีไม่ชำระหนี้ให้ต้องตามความประสงค์อันแท้จริงแห่งมูลหนี้ตามที่ได้ตกลงไว้
กับโจทก์ หากโจทก์ได้รับความเสียหายย่อมมีสิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเพื่อ
ความเสียหายอันเกิดแต่การนั้นได้ตาม ป.พ.พ. มาตรา 215

โจทก์ฟ้อง ขอให้บังคับจำเลยชำระเงินค่าเสียหายแก่โจทก์จำนวน 2,319,546 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงินจำนวนดังกล่าวนับแต่วันฟ้อง เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การขอให้ยกฟ้อง

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษายกฟ้อง ค่าฤชาธรรมเนียมให้เป็นพับ

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า มีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์ว่า จำเลยปฏิบัติผิดสัญญารับขนของทางทะเลหรือไม่ เห็นว่านายบวรวิศาลพยานจำเลยเบิกความรับว่า เกี่ยวกับการขนส่งสินค้าตามฟ้อง พยานได้เข้าไปที่บริษัทโจทก์พบกับนางจิตนา มีการพูดคุยถึงรายละเอียดในการขนส่งสินค้าลำไยอบแห้งจากท่าเรือแหลมฉบังไปยังท่าเรือเชียงใหม่ ท่าเทียบเรือหมายเลข 9 และ 14 และได้ออกหนังสือตกลงขนส่งสินค้า และมีหนังสือแจ้งอัตราค่าระวางขนส่งให้โจทก์ทราบ หนังสือทั้งสองฉบับดังกล่าวมีข้อความระบุยืนยันว่า จำเลยสามารถขนส่งสินค้าไปยังท่าเทียบเรือหมายเลข 9 และ 14 ของท่าเรือเชียงใหม่ได้ และนายบวรวิศาลเบิกความตอบทนายโจทก์ถามค้านว่า ภายหลังจากจำเลยตกลงรับขนส่งสินค้าให้แก่โจทก์แล้ว ฝ่ายจำเลยได้มีการติดต่อไปยังเจ้าหน้าที่ของจำเลยซึ่งประจำอยู่ที่ท่าเรือเชียงใหม่ และได้รับการแจ้งว่า การขนส่งสินค้านี้สามารถส่งไปยังท่าเรือเชียงใหม่ที่ทำเทียบเรือหมายเลข 9 และ 14 ได้ แสดงให้เห็นว่า

จำเลยได้ตกลงกับโจทก์ตั้งแต่แรกว่าสามารถขนส่งสินค้าของโจทก์ไปยังท่าเรือ เชียงไฮ้ ท่าเทียบเรือหมายเลข 9 และ 14 ได้ ซึ่งนายบวรวิศาลพยานจำเลยก็ยอมรับว่า ท่าเรือที่เมืองเชียงไฮ้นั้นมีท่าเรือขนาดใหญ่อยู่ 3 ท่าเรือ คือ ท่าเรือไห่เกาเซียว ท่าเรือวูซงและท่าเรือหยานซาง และข้อเท็จจริงได้ความตามที่โจทก์นำเสนอโดยจำเลยมิได้นำสืบหักล้างว่า เรือสินค้าของจำเลยเข้าเทียบท่าที่ท่าเรือไห่เกาเซียว ท่าเทียบเรือหมายเลข 4 และท่าเรือไห่เกาเซียว ไม่มีท่าเทียบเรือหมายเลข 9 และ 14 ดังนั้น จึงมีน้ำหนักให้รับฟังได้ว่า หากกล่าวถึงท่าเรือหมายเลข 9 และ 14 ที่เมืองเชียงไฮ้นั้นย่อมหมายถึงท่าเรือวูซงหมายเลข 9 และ 14 ดังที่โจทก์นำเสนอ ที่จำเลยนำเสนอว่า จำเลยเข้าใจว่าโจทก์ตกลงให้จำเลยขนส่งสินค้าไปยังท่าเรือไห่เกาเซียว เพราะเรือสินค้าของจำเลยสามารถจอดเทียบท่าได้ที่ท่าเรือดังกล่าว และในใบตราส่งทั้งสองฉบับก็ระบุท่าเรือปลายทางว่าท่าเรือเชียงไฮ้ ซึ่งหมายถึงท่าเรือไห่เกาเซียวนั้น มีน้ำหนักให้รับฟังได้น้อยกว่าพยานหลักฐานของโจทก์ ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า จำเลยปฏิบัติผิดสัญญารับขนของทางทะเล ไม่ขนส่งสินค้าของโจทก์ไปยังท่าเรือปลายทางที่ตกลงไว้ การที่ลูกค้าของโจทก์ซึ่งเป็นผู้รับตราส่งมารับสินค้าไปจากจำเลยที่ท่าเรือปลายทาง ซึ่งมีใช้ท่าเรือที่ตกลงกันไว้ภายในกำหนดเวลาและสินค้าอยู่ในสภาพปกติไม่มีความเสียหายก็ถือได้ว่า การปฏิบัติการชำระหนี้ของจำเลยเป็นกรณีไม่ชำระหนี้ให้ต้องตามความประสงค์อันแท้จริงแห่งมูลหนี้ตามที่ได้ตกลงไว้กับโจทก์ หากโจทก์ได้รับความเสียหาย โจทก์ย่อมมีสิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายอันเกิดแต่การนั้นได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 215

มีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยต่อไปว่า โจทก์ได้รับความเสียหายเพียงใดหรือไม่ เห็นว่า แม้การที่บริษัทเชียงไฮ้ เซนต์ เทรดิง จำกัดไม่ยอมชำระเงินค่าว่าจ้างให้แก่โจทก์ถือเป็นความเสียหายของโจทก์อันเกิดแต่การที่จำเลยปฏิบัติผิดสัญญาขนส่งสินค้าไปยังท่าเรือปลายทางที่ไม่ได้ตกลงกันไว้ก็ตาม แต่โจทก์ก็นำสืบไม่ได้ว่า ความเสียหายตามปกติอันเกิดจากการผิดสัญญาของจำเลยมีมากน้อยเพียงใด เห็นสมควรกำหนด

ค่าเสียหายให้เป็นเงิน 300,000 บาท อุทธรณ์ของโจทก์ฟังขึ้นบางส่วน พิพากษากลับให้จำเลยชำระเงินจำนวน 300,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ ให้จำเลยใช้ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสองศาลแทนโจทก์ เฉพาะค่าขึ้นศาลให้ใช้แทนเท่าจำนวนทุนทรัพย์ที่จำเลยแพ้คดีในศาลฎีกา โดยกำหนดค่าทนายความรวม 18,000 บาท

(สุวัฒน์ วรรณะหทัย-อร่าม เสนามนตรี-รัตน์ กองแก้ว)

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง - นายธนารักษ์ เนาวรัตน์

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	ทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้นกค66/2552</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>